



Nr. 187 Kabinettsitzung vom 16. Februar 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1418, Bl. 359–362

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Zweigert, Geib, Popitz, Gutbrod, Hoffmann, Schmid; MinDir. Zechlin, Offermann, Sitzler; MinR Staudinger, Wildermuth, Wölz, Poerschke, Feig, Beisiegel, Graf Schwerin v. Krosigk; ORegR v. Stockhausen, RegR Planck, RegAss. Fischer; Protokoll: MinR Feßler (P. 1), Vogels (P. 2–3).

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung der Arbeitszeitverordnung.
2. Gewährung von Krediten an Genossenschafts- und Bankinstitute in der Tschechoslowakei.
3. Fürstenabfindung.
4. Entwurf von Richtlinien für den Wohnungsbau. [abgesetzt]
5. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes. [abgesetzt]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung der Arbeitszeitverordnung.

Der Reichsarbeitsminister trug eingehend die Lage vor, aus der sich die Notwendigkeit und der Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes über die Abänderung der Arbeitszeitverordnung als vorläufige Regelung der Arbeitszeitfrage ergab ¹.

In eingehender Aussprache wurden vornehmlich Punkt 4 und 6 des Entwurfes behandelt. Der Reichswirtschaftsminister äußerte Bedenken dagegen, daß im § 7 des Arbeitszeitgesetzes ² die Worte: „oder wenn sie sich in langjähriger Übung als unbedenklich erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht

¹ Der GesEntw. über die Abänderung der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 war dem Kabinett von RArbM Brauns mit Schreiben vom 12.2.27 vorgelegt worden (R 43 I/2060, Bl. 30–32). Der GesEntw. lehnte sich teilweise an eine ältere Entwurfsfassung an, auf die sich die Regierungsparteien des Kabinetts Marx III am 1.12.26 geeinigt hatten (siehe Dok. Nr. 132 und Nr. 133). In einigen Bestimmungen ging der jetzt vom RArbM vorgelegte GesEntw. jedoch über jenen älteren Kompromißentwurf hinaus; so sah der GesEntw. des RArbM in Punkt 4) eine Änderung von § 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-VO vor (siehe Anm. 3), und nach Punkt 6) des GesEntw. sollte der umstrittene § 11 Abs. 3 der Arbeitszeit-VO betr. Straflosigkeit des Arbeitgebers bei Annahme freiwilliger Mehrarbeit ganz gestrichen werden (siehe Anm. 6). Gegen diese beiden Punkte des GesEntw. hatte RWiM Curtius in einem Schreiben an den RArbM vom 14.2.27 „schwerwiegende Bedenken“ erhoben (R 43 I/2060, Bl. 34–35). Die dort geäußerten Bedenken wiederholte der RWiM in dieser Kabinettsberatung.

² Statt „des Arbeitszeitgesetzes“ muß es „der Arbeitszeitverordnung“ heißen.

übersteigt“ wegfallen³. Er befürchte, daß daraus bei der Arbeitszeitregelung im oberschlesischen und im Aachener Bergrevier große Schwierigkeiten entstünden. Die 8½-stündige Arbeitszeit würde dort nicht aufrecht erhalten werden können. Die Tarifverträge seien gekündigt, die Streichung würde als Stellungnahme der Reichsregierung für die Wünsche der Arbeiterschaft aufgefaßt. Im Ruhrrevier würden die Arbeitszeiten daraufhin wahrscheinlich von 8 auf 7½ Stunden verkürzt werden. Auch dort ständen Neuregelungen bevor. Die wirtschaftliche Wirkung wäre bei dem Wiedereinsetzen der englischen Konkurrenz, die mit 8½ Stunden Arbeitszeit arbeite, äußerst bedenklich.

Weiter äußerte der *Reichswirtschaftsminister* Bedenken dagegen, daß nach Ziffer 5 des Entwurfes eine Überschreitung der Zehnstundengrenze nur mit „befristeter“ Genehmigung der Behörde zulässig sei⁴.

Die Streichung des Absatz 3 im § 11 des Arbeitszeitgesetzes⁵, der die Straffreiheit freiwilliger Mehrarbeit vorsieht⁶, hielt er mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage für nicht vertretbar. Wenn auch die allgemeine Linie der wirtschaftlichen Entwicklung aufsteige, so seien jetzt bereits deutliche Zeichen eines Rückschlages in den kommenden Monaten wahrnehmbar. Der Absatz der Industrien im Inlande und im Auslande habe sehr stark nachgelassen. Mit weiterem Rückgange müsse gerechnet werden. Andererseits hätten die Erhebungen⁷ ergeben, daß die freiwillige Mehrarbeit bei weitem nicht in dem Maße ausgenutzt worden sei, wie es von den Arbeitervertretungen dargestellt werde. Er bat, die Ausnahmebestimmungen des § 11 Abs. 3 aufrechtzuerhalten, mit der Maßgabe, daß die Bestimmung in der Formulierung eingeschränkt wird, die das letzte Kabinett im Benehmen mit den Regierungsparteien festgelegt hat⁸.

Auch der *Reichsminister der Justiz* und der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprachen sich für Aufrechterhaltung der Bestimmung § 11 Abs. 3 in dieser Form aus.

Der Herr *Reichskanzler* schlug vor, daß das Kabinett über den Antrag des Reichsarbeitsministers zunächst einen vorläufigen Beschluß faßt und diesen am 17. Februar mit den Regierungsparteien im interfraktionellen Ausschuß bespricht. Die endgültige Beschlußfassung solle anschließend erfolgen. Es sei zu erwarten, daß im sozialpolitischen Ausschuß heftige Kämpfe über die Frage stattfinden würden. Die Regierungsparteien würden einen schweren Stand haben, da sie nur über die Hälfte der Stimmen verfügten.

Der *Reichsarbeitsminister* warnte eindringlich davor, daß die Formulierung des früheren Kabinetts in den Regierungsvorschlag aufgenommen werde. Die politische Lage sei grundlegend verändert; damals habe die sozialdemokratische Partei mit ihrer Aufnahme in die Regierung gerechnet. Sie habe deswegen nicht so entschieden Stellung genommen, wie sie es jetzt als Oppositionspartei tun würde.

³ § 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 (RGBl. I, S. 1249) bestimmte: Eine Überschreitung der achtstündigen täglichen Arbeitszeit auf Grund tariflicher Vereinbarungen oder behördlicher Zulassung „ist für Gewerbebezüge oder Gruppen von Arbeitern, die unter besonderen Gefahren für Leben oder Gesundheit arbeiten, insbesondere für Arbeiter im Steinkohlenbergbau unter Tage [...] nur zulässig, wenn die Überschreitung aus Gründen des Gemeinwohls dringend erforderlich ist oder wenn sie sich in langjähriger Übung als unbedenklich erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht übersteigt“. Nach Punkt 4) des vorliegenden GesEntw. (Anm. 1) sollten die Worte „oder wenn sie sich in langjähriger Übung als unbedenklich erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht übersteigt“ gestrichen werden.

⁴ Nach Punkt 4) des vorliegenden GesEntw. sollte § 9 Abs. 1 der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 folgenden Wortlaut erhalten: „Die Arbeitszeit darf bei Anwendung der in den §§ 3 bis 7 bezeichneten Ausnahmen [vom Achtstundentag] zehn Stunden täglich nicht überschreiten; eine Überschreitung dieser Grenze ist nur in Ausnahmefällen aus dringenden Gründen des Gemeinwohls mit befristeter Genehmigung der im § 6 Abs. 1 bezeichneten Behörde zulässig.“

⁵ Statt „des Arbeitszeitgesetzes“ muß es „der Arbeitszeitverordnung“ heißen.

⁶ § 11 Abs. 3 der Arbeitszeit-VO vom 21.12.23 (RGBl. I, S. 1249) lautete: „Der Arbeitgeber ist bei Duldung oder Annahme freiwilliger Mehrarbeit, soweit es sich um männliche Arbeitnehmer über sechzehn Jahre handelt, nicht strafbar, wenn die Mehrarbeit durch besondere Umstände veranlaßt und keine dauernde ist, und wenn sie weder durch Ausbeutung der Notlage oder der Unerfahrenheit des Arbeitnehmers von dem Arbeitgeber erwirkt wird noch auch offensichtlich eine gesundheitliche Gefährdung mit sich bringt.“ Nach Punkt 6) des vorliegenden GesEntw. sollte diese Bestimmung ganz fortfallen.

⁷ Auf Ersuchen des RArbM und des RWiM hatte die Reichsarbeitsverwaltung eine Erhebung über die tatsächliche Dauer der Arbeitszeit in einigen wichtigen Industriezweigen durchgeführt, deren Ergebnis im RArbBl. Nr. 5 vom 10.2.27 veröffentlicht wurde.

⁸ Gemeint ist: § 11 Abs. 3 der Arbeitszeit-VO soll die Fassung erhalten, wie sie in der Besprechung mit den Regierungsparteien vom 1.12.26 festgelegt worden war; siehe Dok. Nr. 133, Anm. 3.

Gebunden habe sie sich auch damals in keiner Weise an den Vorschlag. Das Kabinett habe in Aussicht gestellt⁹, den sozialpolitischen Forderungen weitgehend entgegenzukommen. Wenn es das Notgesetz¹⁰, das für die Arbeiterschaft im wesentlichen nur bei Streichung des Absatz 3 im § 11 Bedeutung habe, in der vom Reichswirtschaftsminister vorgeschlagenen Fassung vorlege, so wäre die Wirkung der zu erwartenden Angriffe nicht abzusehen. Auch dagegen habe er Bedenken, daß das Kabinett zunächst nur vorläufig entscheide. Die Zwiespältigkeit könne nicht verborgen bleiben. Dem interfraktionellen Ausschuß würde eine zu weitgehende Einflußnahme auf die Stellungnahme des Kabinetts eingeräumt.

Der *Reichsjustizminister* und der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärten, daß sie noch nicht in der Lage seien, endgültig Stellung zu nehmen. Sie schlossen sich dem Vorschlage des Herrn Reichskanzlers an.

Der Herr *Reichskanzler* brachte darauf die Vorlage zur vorläufigen Abstimmung.

Zu Punkt 1, 2 und 3 stellte er fest, daß kein Widerspruch erhoben sei.

Zu Punkt 4 verzichtete der *Reichsarbeitsminister* auf Abstimmung, indem er den Antrag¹¹ insoweit zurückzog.

Zu Punkt 5 erklärte der *Reichswirtschaftsminister* daß er seinen Antrag, das Wort „befristet“ zu streichen¹², als durch die Stimmen der anderen Kabinettsmitglieder abgelehnt ansehe.

Der Vorschlag des Reichsarbeitsministers zu Ziffer 6¹³ wurde angenommen¹⁴.

2. Gewährung von Krediten an Genossenschafts- und Bankinstitute in der Tschechoslowakei.

Staatssekretär von Schubert trug den Inhalt der Vorlage des Auswärtigen Amts vom 14. Februar 1927 – 11. Ts. 338 – vor. Das Auswärtige Amt schlägt vor, 35 Millionen Reichsmark zur Verfügung zu stellen, durch die auf 2 sudetendeutsche Genossenschaften bzw. Bankinstitute Einfluß gewonnen werden kann. Es handelt sich 1) um die Kreditanstalt der Deutschen und 2) um die Deutsche Agrar- und Industriebank¹⁵.

Staatssekretär Popitz wies darauf hin, daß etwaige Kreditmaßnahmen des Reichs der Zustimmung des Reichstags bedürfen. Die politische Zweckmäßigkeit der vorgeschlagenen Stützungsaktion solle vom Reichsfinanzministerium nicht angezweifelt werden, dagegen halte das Reichsfinanzministe-

⁹ In der Regierungserklärung vom 3.2.27 (RT-Bd. 391, S. 8794).

¹⁰ Das hier erörterte Gesetz zur Abänderung der Arbeitszeit-VO wurde auch als „Arbeitszeitnotgesetz“ bezeichnet.

¹¹ Auf Änderung des § 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-VO; siehe Anm. 3.

¹² In der vorgesehenen Neufassung des § 9 Abs. 1 der Arbeitszeit-VO; siehe Anm. 4.

¹³ Streichung des § 11 Abs. 3 der Arbeitszeit-VO; siehe Anm. 6.

¹⁴ In dieser vom Kabinett nur „vorläufig“ beschlossenen Fassung leitete der RArbM den „Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Arbeitszeitverordnung“ am 22. 2. dem RR als besonders eilbedürftige Vorlage zu (RR-Drucks. 1927, Nr. 17). Siehe dazu Dok. Nr. 188, Ministerbesprechung: Behandlung des Arbeitszeitnotgesetzes.

¹⁵ Die Bereitstellung von 35 Mio RM zur Stützung der „Kreditanstalt der Deutschen“ und der „Deutschen Agrar- und Industriebank“ wurde in der Denkschrift des AA, die StS v. Schubert mit Schreiben vom 14.2.27 der Rkei als Kabinettsvorlage übersandte, unter Hinweis auf den Kabinettsbeschluß vom 22. 1. (Dok. Nr. 174, P. 3) beantragt. Zur Begründung wurde in der Denkschrift ausgeführt: Die „Kreditanstalt der Deutschen“ in Prag habe sich zu einer Großbank mit einem Netz von 80 Filialen entwickelt, deren Anteilseigner und Kreditnehmer hauptsächlich den sudetendeutschen landwirtschaftlichen und industriellen Klein- und Mittelbetrieben entstammten. Die „Kreditanstalt“ habe teils unverschuldet, teils infolge von Organisationsfehlern schwere Verluste erlitten und sei dem Zusammenbruch nahe. Ein Konkurs würde auch andere dt. Genossenschaften und Sparkassen in Mitleidenchaft ziehen und eine Reihe wertvoller Existenzen vernichten. „Vor allem aber würde wiederum eine Erweiterung der tschechischen Einflußsphäre eintreten, da sich die Tschechen die Gelegenheit sicher nicht entgehen lassen würden, die dem Deutschtum verloren gegangene Position ihrerseits einzunehmen“. Die Stützung der „Kreditanstalt“ müsse daher „als im gesamtdeutschen Interesse liegend bezeichnet werden“. Nach dem eingeholten Gutachten könne die „Kreditanstalt“ saniert werden, wenn eine Umorganisation stattfände und ein langfristiges unverzinsliches Darlehn von 25 Mio RM gewährt würde. Der Kredit solle „durch einen Treuhänder in einer nach außen nicht erkenntlichen Form verwaltet und kontrolliert“ werden. Bei der geplanten Umorganisation sollen die bankmäßigen Geschäfte der „Kreditanstalt der Deutschen“ auf die „Deutsche Agrar- und Industriebank“ übertragen werden. Zu deren Erwerb und Ausbau seien weitere 10 Mio RM notwendig (R 43 I/546, Bl. 170–173). Vgl. dazu ADAP, Serie B, Bd. IV, Dok. Nr. 50.

rium eine Nachprüfung der Höhe des vom Auswärtigen Amt für erforderlich gehaltenen Kredits für geboten.

Das *Kabinett* erklärte sich mit der in Aussicht genommenen Stützungsaktion für die beiden Institute grundsätzlich einverstanden. Vor der Bereitstellung von Reichskrediten soll die Genehmigung des Haushaltsausschusses herbeigeführt werden, und zwar in einer die unbedingt gebotene vertrauliche Behandlung der Angelegenheit wahrenen Form. Die Höhe der Kredite bleibt einer Vereinbarung zwischen dem Reichsfinanzminister und dem Auswärtigen Amt vorbehalten¹⁶.

3. Fürstenabfindung.

Der *Reichsminister der Justiz* trug vor, daß auf der Tagesordnung des Rechtsausschusses des Reichstags vom 17. Februar die Beratung des Antrages der Abgeordneten Müller-Franken und Genossen Nr. 2755 der Reichstagsdrucksachen, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern, angesetzt sei¹⁷. Er schlug vor, daß ein Vertreter der Reichsregierung ermächtigt werde, zu diesem Punkt der Tagesordnung die in der Anlage formulierte Erklärung abzugeben.

Das *Kabinett* war mit dem Vorschlage *einverstanden*¹⁸.

¹⁶ In einer „Aufzeichnung für die Parteiführerbesprechung betr. die Kreditanstalt der Deutschen in Prag“, die StS Popitz am 21.2.27 der Rkei übersandte, heißt es: Das Kabinett habe beschlossen, für die Erhaltung der Kreditanstalt Mittel des Reichs bis zu einem Betrag von 20 Mio RM zur Verfügung zu stellen. Die für die Stützung des Deutschtums in den abgetretenen und Grenzgebieten bereitgestellten Mittel würden im Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung beim sog. Kriegsfonds verausgabt. „Es ist notwendig, daß bei der Beratung der Allgemeinen Finanzverwaltung im Haushaltsausschuß und Plenum zum Kriegsfonds keine Anträge gestellt werden, da die Erörterung dieser Fragen in einem größeren Kreise nicht möglich ist. Die parlamentarische Mitwirkung ist durch einen aus Vertretern der Parteien von den Sozialdemokraten bis zu den Deutschnationalen bestehenden Beirat gewährleistet.“ Da noch nicht zu übersehen sei, ob die Mittel des Kriegsfonds für die Stützung der Kreditanstalt ausreichen, werde es unter Umständen erforderlich sein, die Ausgaben zunächst vorschußweise zu leisten. „Die Parteiführer werden gebeten, sich bei den Parteien dafür einzusetzen, daß einer hierdurch notwendig werdenden Einstellung von Beträgen in den Etat 1928 ohne nähere Besprechung im Plenum oder Haushaltsausschuß zugestimmt wird.“ (R 43 I/546, Bl. 182–183; siehe auch Bl. 184–186). In einer Parteiführerbesprechung am 25. 2. um 16 Uhr mit den Abg. Cremer, Brüning, Ersing und Oberfohren trugen StS v. Schubert und MinR Schwerin v. Krosigk das Projekt einer Hilfsaktion für sudetendeutsche Kreditinstitute vor; Cremer, Brüning und Oberfohren „erklärten sich für ihre Person mit der geplanten Aktion einverstanden“. In einer anschließenden Besprechung mit den Abg. Graf Westarp, Treviranus, Scholz, Zapf, Kempkes, Brüning und Leicht „äußerten sämtliche nunmehr erschienenen Herren Bedenken und erklärten, daß sie vor weiterer Rücksprache, insbesondere in Anwesenheit des Reichsministers der Finanzen, eine Zustimmung noch nicht einzusetzen, daß einer hierdurch notwendig werdenden Einstellung von Beträgen in den Etat 1928 ohne nähere Besprechung im Plenum oder Haushaltsausschuß zugestimmt wird.“ (R 43 I/546, Bl. 189–190). Die abschließende Stellungnahme der Parteien zu der Stützungsaktion ist aus den Akten der Rkei nicht ersichtlich.

Wie aus einer Aufzeichnung Lindeiner-Wildaus über eine Besprechung zwischen Vertretern des AA, des RFin. und der Ossa GmbH am 21.4.27 hervorgeht, stellte die RReg. für die Sanierung der „Kreditanstalt der Deutschen“ und der „Deutschen Agrar- und Industriebank“ einen Betrag von 20 Mio RM zur Verfügung; mit der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen wurde die Ossa beauftragt. Siehe ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 96.

¹⁷ Der von der SPD-Fraktion (Müller-Franken und Genossen) am 2.12.26 im RT eingebrachte GesEntw. „über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern“ sah folgende Regelung vor: § 1: Die Länder werden ermächtigt, die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den bis 1918 regierenden Fürstenhäusern unter Ausschluß des Rechtsweges durch Landesgesetz vorzunehmen; § 2: Dabei kann eine Enteignung mit oder ohne Entschädigung festgesetzt werden; § 3: „Die Länder werden ermächtigt, durch Landesgesetz unter Ausschluß des Rechtsweges die Ansprüche der in den Artikeln 57, 58 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch sowie in dem Gesetz vom 25. März 1904 (RGBl. S. 149) bezeichneten Häuser [d. h. der bis 1866 depossedierten bzw. mediatisierten landes- und standesherrlichen Häuser] und ihrer Rechtsnachfolger auf Staatsrenten oder ähnliche Staatsleistungen mit oder ohne Entschädigung für erloschen zu erklären.“ (RT-Bd. 411, Drucks. Nr. 2755). Dieser sozialdemokratische Gesetzesantrag war vom RT zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuß überwiesen worden.

¹⁸ Die anliegende Erklärung lautet: „Durch das Reichsgesetz vom 17. Dezember 1926 [RGBl. I, S. 503] sind die Verfahren über die Auseinandersetzung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern weiter bis zum 30. Juni 1927 ausgesetzt worden. Durch diese

4. Entwurf von Richtlinien für den Wohnungsbau. [abgesetzt]

5. Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes. [abgesetzt]

Verlängerung der Sperrfrist sollte den Landesregierungen und den ehemals regierenden Fürstenhäusern Gelegenheit gegeben werden, die Auseinandersetzung, wo sie noch nicht erfolgt ist oder wo im einzelnen noch Streitpunkte bestehen, durch Vergleich zu erledigen. Die Reichsregierung hält an diesem Gedanken fest und möchte der bestimmten Erwartung Ausdruck geben, daß in den noch nicht erledigten Auseinandersetzungsfällen Vergleiche zustande kommen. Sie selbst wird auch ihrerseits alles tun, um eine solche Regelung zu vermitteln und zu fördern. Unter diesen Umständen vermag sich die Reichsregierung im gegenwärtigen Zeitpunkte von einer Beratung des Antrags Müller (Franken) u. Gen., der ersten Bedenken begegnet, keinen Erfolg zu versprechen und stellt die Zurückstellung der Angelegenheit anheim.“ (R 43 I/1418, Bl. 375). Diese Erklärung wurde von StS Zweigert in der Sitzung des Rechtsausschusses vom 17.2.27 abgegeben. Der Ausschuß beschloß, die Weiterberatung der Frage bis Ende Mai zu verschieben (gedr. Protokoll der Sitzung des Rechtsausschusses des RT vom 17. 2. in R 43 I/2207, Bl. 253–256).

Zitierhinweis

Nr. 187 Kabinettsitzung vom 16. Februar 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 544–548 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D187>